

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 740/2539 พันเอก (พิเศษ) สมพร สีทองดี
กรมทางหลวง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 25, มาตรา 26

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2530มาตรา26วางหลักเกณฑ์การนำคดีมาฟ้องศาลเมื่อผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนยังไม่พอใจคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีไว้2กรณีกรณีแรกเป็นกรณีที่รัฐมนตรีได้วินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นใน60วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนยังไม่พอใจคำวินิจฉัยก็มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน1ปีนับแต่ที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยกรณีที่สองเป็นกรณีที่รัฐมนตรีวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันรับอุทธรณ์ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธินำคดีมาฟ้องศาลภายใน1ปีนับแต่พ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่รับอุทธรณ์มิฉะนั้นไม่มีสิทธิฟ้องร้องและปัญหาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นี้เป็นหน้าที่ของศาลต้องพิจารณาหาใช่อำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือไม่

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงิน 162,096,022.50 บาทพร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 140,840,000 บาทนับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัยเป็น ข้อ แรก ว่า ใน กรณี ที่ รัฐมนตรี มิได้ วินิจฉัย อุทธรณ์ ให้ เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่ วันที่ ได้รับ อุทธรณ์ โจทก์ มีสิทธิ ฟ้องคดี ต่อ ศาลภายใน 1 ปี นับแต่ วันที่ ได้รับ แจ้ง คำวินิจฉัย ของรัฐ มন্ত্রীหรือไม่ ใน ปัญหา นี้ ข้อเท็จจริง รับฟัง ได้ ใน เบื้องต้น ว่า โจทก์ ซึ่งเป็น เจ้าของ กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ตาม โฉนด เลขที่ 16798 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่ดิน ดังกล่าว ถูก เวนคืน ตาม พระราชกฤษฎีกา ฯ และ โจทก์ เป็น ผู้มีสิทธิ ได้รับ ค่าทดแทนตาม มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ ว่า ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ. 2530 ไม่พอ ใจ จำนวนเงิน ค่าทดแทน ที่ คณะ กรรมการ กำหนดได้ อุทธรณ์ ต่อ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม เมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม2533 ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 5 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้ วินิจฉัย อุทธรณ์ ตาม เอกสาร ดังกล่าว เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2535และ แจ้ง คำ วินิจฉัย ให้ โจทก์ ทราบ เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2535เห็นว่า พระราชบัญญัติ เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ซึ่ง เป็นกฎหมาย ที่ ใช้ บังคับ ใน ขณะ เกิด กรณี พิพาท คดี นี้ มาตรา 26 บัญญัติ ว่า"ใน กรณี ที่ ผู้มีสิทธิ ได้รับ เงิน ค่าทดแทน ยัง ไม่พอ ใจ คำวินิจฉัย ของรัฐมนตรี ตาม มาตรา 25 หรือ ใน กรณี ที่ รัฐมนตรี มิได้ วินิจฉัย อุทธรณ์ให้ เสร็จสิ้น ภายใน กำหนด เวลา ตาม มาตรา 25 วรรคสอง ให้ มีสิทธิฟ้องคดี ต่อ ศาล ได้ ภายใน หนึ่ง ปี นับแต่ วันที่ ได้รับ แจ้ง คำวินิจฉัย ของรัฐ มंत्री หรือ นับแต่ วันที่ พ้น กำหนด เวลา ดังกล่าว แล้วแต่ กรณี "ตาม

บทบัญญัติ ของ กฎหมาย ดังกล่าว เมื่อ พิจารณา ประกอบ บทบัญญัติมาตรา 25 แล้ว จะ เห็น ได้ว่า บทบัญญัติ ของ มาตรา 26 ได้ วางหลักเกณฑ์ ใน การ นำ คดี มา ฟ้อง ศาล เมื่อ ผู้มีสิทธิ ได้รับ ค่าทดแทนยัง ไม่พอ ใจ คำวินิจฉัย ของรัฐ มนตรี ไว้ 2 กรณี คือ กรณี แรก เป็นกรณี ที่ รัฐมนตรี ได้ วินิจฉัย อุทธรณ์ เสร็จสิ้น ใน 60 วัน นับแต่ วันที่ได้รับ อุทธรณ์ เมื่อ ผู้มีสิทธิ ได้รับ เงิน ค่าทดแทน ยัง ไม่พอ ใจคำ วินิจฉัย ของรัฐ มนตรี ก็ มีสิทธิ นำ คดี มา ฟ้อง ต่อ ศาล ภายใน 1 ปี นับแต่ ที่ ได้ รับ แจ้ง คำวินิจฉัย นั้น กรณี ที่ สอง เป็น กรณี ที่ รัฐมนตรีวินิจฉัย อุทธรณ์ ไม่ เสร็จ สิ้น ภายใน 60 วัน นับแต่ วัน รับ อุทธรณ์กรณี เช่นนี้ ผู้มีสิทธิ ได้รับ เงิน ค่า ทดแทน มีสิทธิ นำ คดี มา ฟ้อง ศาล ภายใน 1 ปี นับแต่ พ้น กำหนด 60 วัน นับแต่ วันที่ ได้รับ อุทธรณ์ คดี นี้ข้อเท็จจริง พังได้ ว่า เป็น กรณี ที่ รัฐมนตรี มิได้ วินิจฉัย อุทธรณ์ ให้เสร็จสิ้น ภายใน 60 วัน นับแต่ วัน รับ อุทธรณ์ ตาม ที่ บัญญัติ ไว้ ใน มาตรา 25 บรรทัดสอง ดังนี้ สิทธิ ใน การ นำ คดี มา ฟ้อง ต่อ ศาล ภายใน 1 ปี จึง เริ่ม นับแต่ วัน พ้น กำหนด ดังกล่าว คือ ภายใน วันที่ 19 ตุลาคม 2534 โจทก์ นำ คดี มา ฟ้อง เมื่อ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2536 เกินกว่า 1 ปี นับแต่ วัน พ้น กำหนด ที่ รัฐมนตรี ต้อง วินิจฉัย ให้ แล้ว เสร็จ ตาม ที่กฎหมาย บัญญัติ ไว้ โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ ฟ้องร้อง

ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า คณะกรรมการ วินิจฉัย ร้องทุกข์ ที่ ได้ วินิจฉัยอุทธรณ์ ของ โจทก์ ตาม เอกสาร หมายเลข 22 และ นาย วัฒนา รัตนวิจิตร เลขาธิการ คณะ กรรมการ กฤษฎีกา ใน ขณะ นั้น ต่าง มี ความเห็น ว่าโจทก์ มีสิทธิ ฟ้องคดี ต่อ ศาล ได้ ตาม มาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ เว้นคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 นั้น เห็นว่า แม้ จะ ปรากฏตาม คำเบิกความ ของ นาย วัฒนา ที่ ตอบ ทนาย โจทก์ ตาม ดึง ว่า ได้ มี ความเห็น ของ คณะกรรมการ ร่าง กฎหมาย ว่า รัฐมนตรี วินิจฉัย เกิน กำหนดระยะเวลา ที่ กฎหมาย กำหนด ไว้ ไม่ทำ ให้ คำวินิจฉัย เสีย ไป กรณี ที่โจทก์ ได้ ฟ้องคดี นี้ หลังจาก รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ได้ วินิจฉัย

จะ ทำให้ คดี ของ โจทก์ ขาดอายุความ หรือไม่ นั้น เป็น ไป ตาม มาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ก็ ตาม ก็ ไม่อาจ แปล ความหมาย ได้ว่า คณะกรรมการ วินิจฉัยร้องทุกข์ ได้ วินิจฉัย ว่า โจทก์ มีสิทธิ ฟ้อง ร้อง เป็น หน้าที่ ของ ศาลต้อง พิจารณา ข้อเท็จจริง ว่า สิทธิ ของ โจทก์ ที่ นำ คดี มา ฟ้อง นั้น เป็น ไปตาม ที่ บัญญัติ ไว้ ใน มาตรา 26 หรือไม่ และ เมื่อ ได้ วินิจฉัย แล้ว ว่าโจทก์ ไม่นำ คดี มา ฟ้อง ภายใน 1 ปี นับแต่ วัน พ้น กำหนด ที่รัฐมนตรีย ต้อง วินิจฉัย ตาม มาตรา 25 โจทก์ จึง ไม่มี สิทธิ ฟ้องร้อง แล้วกรณี ก็ ไม่จำต้อง วินิจฉัย ใน ประเด็น อื่น อีก ต่อไป ที่ ศาลอุทธรณ์ พิจารณามา นั้น ศาลฎีกา เห็น ฟ้อง ด้วย ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(จำลอง สุขศิริ-สุทธิ นิชโรจน์-สมพล สัตยาอภิธาน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ